

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 274/2532

นายประสงค์ เลียงสุวรรณ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิทรัพย์ไพบุลย์การ

พิมพ์ กับพวก

จำเลย

นายเชาวนนท์ พิกุลนาควงศ์ ทนาย

จำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีมูลพอที่จะทำให้ศาลฎีกาพิพากษาให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้และหากมีการพิจารณาคดีใหม่แล้ว จำเลยทั้งสองย่อมมีโอกาสชนะคดีอย่างแน่นอน โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84 แผ่นที่ 3)กรณีเป็นชั้นขอให้พิจารณาคดีใหม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามเช็คจำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาชี้ขาดคดีไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 42,750 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 40,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาใหม่ศาลชั้น

ต้นไต้สวนแล้วมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดโดยจงใจ และไม่มีเหตุสมควรที่จะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ให้ยกคำร้องของจำเลยจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79แผ่นที่ 2 และแผ่นที่

1)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 ได้วางหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 64 แผ่นที่ 2,68)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือจำเลยคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น พร้อมดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือจำเลยคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น พร้อมดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>